

Vilkår for ulykkesforsikring

Dette må du vite om forsikringen din

Disse vilkårene gjelder for ulykkesforsikring for voksne og barn. I tillegg gjelder generelle vilkår for alle forsikringer i Frende. Disse har blant annet regler om det totale ansvaret vi har ved krig og terror, muligheten for å si opp forsikringen, renter i et skadeoppgjør og unntak for datakriminalitet.

I forsikringsbeviset står det hvem som er forsikret og hvilke dekninger forsikringen din omfatter. Det er viktig at den som har kjøpt forsikringen sjekker at opplysningene om hvem som er forsikret stemmer og at forsikringsbeviset inneholder dekningene som trengs.

Innhold

1. Hvem som er forsikret	2
2. Hvor og når forsikringen gjelder	2
3. Hva som er omfattet av ulykkesforsikringen.....	2
4. Hva som er ikke omfattet av ulykkesforsikringen	3

Dekninger som gjelder når de står oppført i forsikringsbeviset

5. Erstatning til etterlatte hvis du dør.....	3
5.1 Død fritid – dødsfall etter ulykke i fritiden.....	3
5.2 Død arbeid – dødsfall etter ulykke på arbeid	4
5.3 Fellesregler for dødsfallserstatning	4
6. Erstatning hvis du blir invalid	4
6.1 Invaliditet fritid – invaliditet etter ulykke i fritiden.....	4
6.2 Invaliditet arbeid – invaliditet etter ulykke på arbeid	4
6.3 Faginvaliditet fritid – faginvaliditet etter ulykke i fritiden	4
6.4 Faginvaliditet arbeid – faginvaliditet etter ulykke på arbeid.....	4
6.5 Fellesregler for invaliditetserstatning	4
6.6 Behandlingsutgifter	4
7. Slik regner vi ut erstatningen	5

Disse kravene stiller vi til deg

8. Vi må få riktige opplysninger.....	6
9. Begrensninger for noen fritidsaktiviteter, arbeid og yrker.....	6
10. Dette må du gjøre for å unngå skade – sikkerhetsforskrift.....	7
11. Frist for å melde krav	7

1. Hvem som er forsikret

Forsikringen gjelder for den som er oppført som forsikret i forsikringsbeviset forutsatt at du er medlem av folketrygden og har folkeregistrert adresse i Norge.

Den som har kjøpt forsikringen kaller vi forsikringstaker. Den som er forsikret kan være samme person som den som har kjøpt forsikringen. Hvis en av foreldrene kjøper ulykkesforsikring for barn, er forelderen forsikringstaker og barnet den som er forsikret.

Med «du» i disse vilkårene mener vi den som er forsikret.

2. Hvor og når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder når du oppholder deg i Norge.

Forsikringen gjelder ved utenlandsopphold på inntil ett år. Den gjelder også for lengre utenlandsopphold så lenge du er medlem av folketrygden, og er

1. au pair eller student i utlandet
2. ansatt i norsk firma
3. ansatt i utenriktjenesten

Vi erstatte ulykker som skjer mens du er forsikret i Frende.

Forsikringen gjelder så lenge den blir betalt og verken forsikringstaker eller Frende har sagt opp avtalen. Avtalen blir fornyet hvert år ved hovedforfall. Forsikringen gjelder likevel bare frem til første hovedforfall etter at den som er forsikret har fylt 75 år.

Forsikringen kan gjelde i fritiden din, når du er på jobb eller hele døgnet.

død fritid	død arbeid
invaliditet fritid	invaliditet arbeid
faginvaliditet fritid	faginvaliditet arbeid

Det står i forsikringsbeviset ditt hvilke av disse dekningene du har.

Dekningene død arbeid, invaliditet arbeid og

faginvaliditet arbeid, gjelder også når du er på arbeid, skole eller studiested.

Du blir regnet for å være på jobb når du er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, etter reglene i § 10 i yrkesskadeloven. Vi regner deg for å være på skole eller studiested når du befinner deg på skole- eller studiestedet.

Barn under 16 år	Hele døgnet	-
Barn mellom 16-18 år	Fritid og skoletid	På jobb, med mindre forsikringen er utvidet til å omfatte arbeid
Alle over 18 år	Fritid	På jobb, skole- og studiested, med mindre forsikringen er utvidet til å omfatte arbeid, skole og studiested

3. Hva som er omfattet av ulykkesforsikringen

Forsikringen gir rett til erstatning hvis du blir skadet i en ulykke. Med ulykkeskade mener vi skade på kroppen som direkte er forårsaket av en plutselig, uventet, ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle).

Vi regner det ikke som et ulykkestilfelle hvis ulykken skyldes eller har sammenheng med sykdom, slag, illebefinnende, besvimelse eller annen sykkelig tilstand.

4. Hva som ikke er omfattet av ulykkesforsikringen

✓ 4.1. Dette er ikke regnet som en ulykke

Forsikringen omfatter ikke ulykkeskade som skyldes eller har sammenheng med

1. medisinsk behandling, undersøkelse eller bruk av

medisiner med mindre behandlingen, undersøkelsen eller medisinbruken er ledd i behandlingen av en ulykke som er omfattet av forsikringen

2. rygg- og nakkelidelser og rygg- og nakkesmerter med mindre lidelsen/smertene kan tilbakeføres til et brudd i ryggstøtten som er påvist på røntgen eller etter en ulykke. Dette unntaket gjelder likevel ikke hvis skaden skjer når du er fører eller passasjer i et kjøretøy og du hadde lov til å være i kjøretøyet
3. sjokk eller andre psykiske skader. Vi dekker likevel slik skade hvis diagnosekriteriene i ICD-10, punkt F43.1 (PTSD) er oppfylt, og sjokk-skaden er en følge av en fysisk skade som medfører livsvarig medisinsk invaliditet som vi erstatte
4. insektsstikk eller smitte av bakterier, virus eller blodforgiftning med mindre smitten eller forgiftningen skyldes en ulykke
5. forgiftning forårsaket av mat, drikke eller nytelsesmiddel. Dette unntaket gjelder ikke for barn under 16 år
6. at du var påvirket av alkohol, narkotika, medisiner, sovemidler eller annet berusende eller bedøvende middel
7. at du har deltatt i et lovbrudd, motsatt deg å bli pågrepet av politiet eller deltatt i slagsmål. Unntaket for slagsmål gjelder ikke barn under 16 år
8. selvmord eller forsøk på selvmord, også om det skyldes en sinnslidelse

4.2 Ulykker som ikke er omfattet av forsikringen

Forsikringen omfatter ikke ulykker som skjer mens du driver med

1. sport og idrett som gir deg inntekt eller sponsormidler over 1 G per år
2. motorsport med båt, vannscooter, bil, motorsykkel, moped, snøscooter eller andre motorkjøretøyer
3. kampsport som innebærer full- eller semikontakt med slag eller spark, som boksing, karate eller lignende
4. serie- og cupkamp i alle typer lagidrett hvis kampen er i regi av forbund eller krets (gjelder ikke bedriftsidrett)
5. fallskjerm- og basehopping, strikkhopp, ballongferd, flyging med mikro- og ultralette fly, seilfly, hanggliding eller paragliding
6. dykking dypere enn 40 meter

4.3 Arbeid og yrker som ikke er omfattet av forsikringen

Selv om forsikringen gjelder når du er på jobb, gjelder den ikke ulykker i disse yrkene

1. dykker, offshorearbeid, sjøtransport i utenriksfart eller yrkesfisker
2. stillasarbeid, takteking
3. gruve- og bergverksdrift, leir- og steinbrudd, sandtak eller tunnelarbeid
4. profesjonell idrettsutøver
5. militære oppdrag utenfor Norge

Dekninger som gjelder når de står oppført i forsikringsbeviset

Dekninger som gjelder når de står oppført i forsikringsbeviset

Forsikringen kan omfatte disse dekningene

- død fritid. Se punkt 5.1
- død arbeid. Se punkt 5.2
- invaliditet fritid. Se punkt 6.1
- invaliditet arbeid. Se punkt 6.2
- faginvaliditet fritid. Se punkt 6.3
- faginvaliditet arbeid. Se punkt 6.4

Dette er valgfrie dekninger du kan kjøpe. Dekning(e) gjelder hvis de(n) står oppført i forsikringsbeviset.

Bestemmelsene i punkt 1-4 gjelder for alle dekninger.

5. Erstatning til etterlatte hvis du dør

5.1 Dødsfall etter ulykke i fritiden

Hvis du dør av en ulykke i fritiden din, utbetaler vi forsikringssummen hvis dekningen død fritid står oppført i forsikringsbeviset ditt.

5.2 Dødsfall etter ulykke på arbeid, skole eller studiested

Hvis du dør av en ulykke mens du er på jobb, skole eller studiested, utbetaler vi forsikringssummen hvis dekningen død arbeid står oppført i forsikringsbeviset ditt.

✓ 5.3 Fellesregler for dødsfallserstatning

Den som har kjøpt forsikringen (forsikringstaker) kan selv velge hvem vi skal betale forsikringssummen til hvis den som er forsikret dør. Dette kaller vi begunstiggelse.

Hvis den som er forsikret er den samme som den som har kjøpt forsikringen, og forsikringstaker ikke har bestemt hvem som skal ha forsikringssummen, betaler vi til ektefellen til den som er død eller arvinger etter lov eller testament etter reglene i forsikringsavtaleloven § 15-1.

Hvis den som er forsikret er en annen enn forsikringstaker, og forsikringstaker ikke har bestemt hvem som skal ha forsikringssummen, betaler vi til forsikringstaker.

Hvis Frende har utbetalt helt eller delvis invaliditetserstatning etter punkt 6 for samme skade, går invaliditetserstatningen til fradrag i dødsfallserstatningen etter punkt 5.

6. Erstatning hvis du blir invalid

✓ 6.1 Invaliditet etter ulykke i fritiden

Hvis du blir livsvarig medisinsk invalid av en ulykke i fritiden, betaler vi erstatning hvis dekningen invaliditet fritid står oppført i forsikringsbeviset.

✓ 6.2 Invaliditet etter ulykke på arbeid, skole eller studiested

Hvis du blir livsvarig medisinsk invalid av en ulykke på jobb, skole eller studiested, betaler vi erstatning hvis dekningen invaliditet arbeid står oppført i forsikringsbeviset.

✓ 6.3 Faginvaliditet etter ulykke i fritiden

Hvis en ulykke i fritiden fører til livsvarig skade på arm, hånd eller fingre, regner vi ut invaliditetserstatningen etter reglene i punkt 7.4 hvis dekningen faginvaliditet fritid står oppført i forsikringsbeviset ditt.

✓ 6.4 Faginvaliditet etter ulykke på arbeid, skole eller studiested

Hvis en ulykke mens du er på jobb, skole eller studiested, fører til livsvarig skade på arm, hånd eller fingre, regner vi ut invaliditetserstatningen etter reglene i punkt 7.4 hvis dekningen faginvaliditet arbeid står oppført i forsikringsbeviset ditt.

✓ 6.5 Fellesregler for invaliditetserstatning

Ved 100 prosent livsvarig invaliditet betaler vi forsikringssummen som står i forsikringsbeviset. Hvis du blir delvis invalid, betaler vi samme prosentdel av forsikringssummen som invaliditetsgraden utgjør. Samlet erstatning for en og samme ulykkesskade kan aldri bli mer enn 100 prosent av forsikringssummen. Dette gjelder også om du kan kreve erstatning under faginvaliditet fritid eller faginvaliditet arbeid.

Hvis du dør av ulykken før invaliditetsgraden er fastsatt, betaler vi ikke forsikringssummen med mindre du har kjøpt dødsfallsdekning.

Vi betaler erstatningen til den som er forsikret. Hvis den som er forsikret er et barn som er under 18 år på utbetalingstidspunktet, betaler vi erstatningen til foreldrene.

✓ 6.6 Behandlingsutgifter

Hvis du har dekningene invaliditet fritid eller invaliditet arbeid, erstatter vi rimelige og nødvendige utgifter til medisinsk behandling i Norge hvis du ikke kan kreve utgiftene dekket fra NAV eller andre. Vi erstatter utgifter til behandling i inntil tre år etter ulykkesdagen.

Vi erstatter utgifter til behandling inntil fem prosent av forsikringssummen for invaliditet.

Vi erstatter utgifter til

1. behandling hos lege og tannlege med offentlig refusjonsrett
2. forbindelsessaker, medisiner og protese foreskrevet av tannlege eller lege
3. behandling hos fysioterapeut med offentlig refusjonsrett
4. rimeligste transport til lege, tannlege eller annen medisinsk behandling som er omfattet av

forsikringen hvis du ikke kan kreve utgiftene refundert som pasientreise

Hvis barn under 18 får tannskader, erstatter vi utgiftene til første permanente tannlegebehandling, bro, krone eller lignende selv om behandlingen skjer senere enn tre år etter ulykkesdagen. Vi foretar da oppgjør innen tre år etter skadedagen på grunnlag av kostnadsoverslag fra tannlege eller tanntekniker.

Vi erstatter ikke utgifter til

- a) behandling av tannskader som skyldes tygging eller biting
- b) undersøkelse, behandling eller opptrening i private klinikker eller helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende leger eller helsepersonell, som ikke har offentlig refusjonsrett
- c) hjelpemidler
- d) utgifter til redning og transport fra ulykkesstedet

Vi betaler erstatningen til den som er forsikret. Hvis den som er forsikret er et barn som er under 18 år på utbetalingstidspunktet, betaler vi erstatningen til foreldrene.

7. Slik regner vi ut erstatningen

✓ 7.1 Skademelding

Du må snarest og senest innen ett år, melde fra om ulykken til Frende. Ran og overfall må du i tillegg melde til politiet.

✓ 7.2 Dokumentasjon

Vi kan kreve at du dokumenterer alle utgifter du krever erstattet med originale kvitteringer. Ved dødsfall krever vi dødsattest.

✓ 7.3 Invaliditetserstatning

Invaliditetserstatningen regner vi ut på grunnlag av den livsvarige medisinske invaliditeten som skyldes ulykken.

Vi regner ut erstatningen når det er medisinsk grunnlag for å fastsette invaliditetsgraden etter ulykken. Invaliditetsgraden fastsetter vi etter reglene i forskrift

om menerstatning av 21. april 1997 med veiledning, og av lege valgt av Frende. Ved beregningen gjør vi fradrag for kroppsdel eller organ som før ulykken bare var delvis brukbart. Tap av eller skade på kroppsdel eller organ som ikke var brukbart før ulykken, gir ikke rett til invaliditetserstatning.

Hvis du før ulykken hadde en tilstand, disposisjon eller mén som kan ha medvirket til invaliditeten, blir erstatningen redusert i forhold til betydningen tilstanden har hatt for invaliditeten.

Endelig oppgjør skal skje innen tre år etter ulykkesdagen. Hvis det ikke er medisinsk grunnlag for å fastsette invaliditetsgraden eller invaliditetsgraden kan forandre seg, skal oppgjøret basere seg på antatt livsvarig medisinsk invaliditet ut fra tilstanden på treårsdagen.

✓ 7.4 Fagininvaliditet

Hvis forsikringen er utvidet til å omfatte dekningene fagininvaliditet fritid eller fagininvaliditet arbeid, beregner vi invaliditetsgraden ved fullt funksjonstap eller amputasjon etter denne tabellen:

Kroppsdel	Beste hånd (tall i prosent)	Andre hånd (tall i prosent)
Hele armen	100	100
Hånden eller alle fingre	100	100
Mellomhånden	65	65
Tommelen	60	55
Tommelens ytterste ledd	40	35
Pekefinger	60	50
Pekefingers to ytterste ledd	50	40
Pekefingers ytterste ledd	40	35
Langfinger	30	25
Langfingers to ytterste ledd	25	20
Langfingers ytterste ledd	20	15

Ringfinger	15	15
Ringfingers to ytterste ledd	10	10
Lillefinger	12	10

For øvrig gjelder invaliditetstabellen i forskriften om menerstatning, og de andre reglene i punkt 7.

✓ 7.5 Grov uaktsomhet eller forsett

Hvis ulykken skyldes at du har vært grovt uaktsom eller forsettlig (gjort skaden med vilje), kan erstatningen bli redusert eller falle bort etter reglene i forsikringsavtaleloven § 13-8 eller § 13-9.

✓ 7.6 Egenandel

Vi trekker fra 1000 kroner i egenandel på behandlingsutgifter.

8. Vi må få riktige opplysninger

I forsikringsbeviset for ulykkesforsikringen står det hvilke opplysninger vi la til grunn da vi beregnet prisen. Det er svært viktig at den som har kjøpt forsikringen sjekker at opplysningene stemmer. Hvis opplysningene ikke er riktige, eller det skjer endringer, må vi snarest få beskjed slik at vi kan korrigere forsikringen.

Hvis opplysningene vi har lagt til grunn for prisberegningen ikke er riktig, blir Frende's ansvar ved en skade forholdsmessig redusert. Det betyr at erstatningen blir redusert med samme prosentandel som det du har betalt for lite i forhold til prisen du skulle betalt. Hvis de uriktige opplysningene hadde vesentlig betydning for risikovurderingen vår, kan erstatningen falle helt bort, og forsikringen bli sagt opp etter reglene i § 13-2 og § 13-3 i forsikringsavtaleloven.

Hvis forsikringen din gjelder mens du er på arbeid, er prisen for forsikringen avhengig av hva du jobber med eller yrket ditt. Vi må få beskjed så snart som mulig hvis du bytter jobb eller yrke. Hvis du ikke har meldt fra til oss, kan erstatningen bli forholdsmessig redusert (i prosent) etter reglene ovenfor. Hvis du har byttet til en jobb eller et yrke Frende ikke forsikrer etter reglene i punkt 4.3, kan erstatningen falle helt bort, og

forsikringen kan bli sagt opp etter reglene ovenfor.

9. Begrensninger for noen fritidsaktiviteter, arbeid og yrker

Forsikringen omfatter ikke ulykker som skjer i forbindelse med noen sports- og fritidsaktiviteter eller visse typer hendelser. Hvilke aktiviteter og hendelser som er unntatt, står i punkt 4.1 og 4.2, og i forsikringsbeviset ditt.

Forsikringen omfatter heller ikke ulykker som skjer i noen typer yrker og arbeid. Hvilke som er unntatt, står både i punkt 4.3, og i forsikringsbeviset.

Hvis du blir skadet i en ulykke i forbindelse med aktiviteter eller hendelser som er unntatt fra forsikringen, har du ikke rett til erstatning. Det samme gjelder ulykker som skjer i et arbeid eller yrke som ikke er omfattet av ulykkesforsikringen.

10. Dette må du gjøre for å unngå skade – sikkerhetsforskrift

Det er viktig at du gjør det du kan for å unngå skade. Disse sikkerhetsforskriftene er våre krav til den som er omfattet av forsikringen. Hvis du ikke har overholdt kravene kan retten til erstatning bli redusert eller falle bort etter reglene i forsikringsavtaleloven § 13-9.

Kravene vi stiller på ulykkesforsikringen:

- Ved dykking krever vi at du har gyldig sportsdykkersertifikat etter internasjonal standard (PADI, CMAS, NAUI) for den aktuelle dybden.

11. Frist for å melde krav

Du må snarest, og senest innen ett år, melde krav til Frende. Vi regner fristen fra tidspunktet du fikk kunnskap om forholdene som begrunner kravet ditt. Hvis du ikke har meldt kravet ditt innen fristen, mister du retten til å kreve erstatning etter reglene i § 18-5 i forsikringsavtaleloven.